- Theo quy định tại Điều 38 Luật Thương mại số 26/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội, nếu các bên không có thỏa thuận khác, trong trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng.

- Trong Hợp đồng chỉ đề cập đến ngày giao hàng là 15/3/2014 và không có thỏa thuận khác về ngày giao hàng, nên Công ty B có quyền từ chối nhận hàng.

Câu hỏi 2.

- Quy định về giá như trên là không phù hợp với quy định hiện hành.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 ("Luật Cạnh tranh") thì Công ty A là công ty có vị trí thống lĩnh thị trường (Công ty có thị phần chiếm từ 30% trở lên trên thị trường liên quan).

- Theo hợp đồng, Công ty A không cho phép Công ty B bán lại Sản phẩm thấp hơn giá bán do Công ty A đưa ra là hành vi bị cấm theo điểm khoản 1 Điều 27 Luật Cạnh tranh, doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường như Công ty A bị cấm thực hiện hành vi "ấn định giá bán lại tối thiểu gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại cho khách hàng".

Câu hỏi 3.

- Công ty B không được phép tặng phiếu mua hàng giảm giá có giá trị bằng 70% giá của dịch vụ, hàng hóa.

- Theo khoản 1, khoản 2 Điều 11, khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì Công ty B chỉ được phép tặng phiếu mua hàng giảm giá có giá trị tối đa bằng 50% giá Sản phẩm.

Đề số 2:

Câu hỏi 1. Người con riêng của ông X có tư cách là người thừa kế di sản của bà Y và có quyền khởi kiện tranh chấp thừa kế hay không? Vì sao?

- Người con riêng của ông X có tư cách là người thừa kế di sản của bà Y với điều kiện phải chứng minh quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con với bà Y (mẹ kế) (Điều 654 BLDS 2015).

- Người con riêng của ông X có quyền khởi kiện để tranh chấp thừa kế di sản của bà Y với tư cách là con riêng của chồng nhưng có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con với bà Y (mẹ kế) (Điều 186 BLTTDS 2015).

Câu hỏi 2. Người mẹ nuôi của bà Y có được hưởng di sản thừa kế của bà Y hay không?

- Người mẹ nuôi của bà Y phải chứng minh có quan hệ là mẹ nuôi của bà Y.

- Nếu chứng minh được quan hệ trên, người mẹ nuôi của bà Y được hưởng di sản thừa kế của bà Y theo quy định của pháp luật về thừa kế (Điều 651 BLDS 2015).

Câu hỏi 3. Những người nào là thừa kế của bà Y đối với căn nhà tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh? Di sản của bà Y được phân chia như thế nào?

- Vì bà Y mất không để lại di chúc nên theo điểm a khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 thì sẽ chia di sản thừa kế theo pháp luật.